



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA CIVILE

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favaro, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **9713** del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2020**, e vertente

TRA

Parte_1 P.IVA. *P.IVA_1*), rappresentata **da** *Pt_2*
[...] (P.IVA. *P.IVA_2*) in persona del procuratore *Parte_3* , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Avino, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

E

CP_1 (C.F. *C.F._1*) e *CP_2* (C.F. *C.F._2*)
rappresentati e difesi dall'Avv. Ivan Fossati, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati a Milano in via Tommaso Salvini n. 5, in virtù di procure in calce alla comparsa di costituzione

CONVENUTI

Controparte_3 P.IVA. *P.IVA_3*), in persona dell'Amministratore Unico [...]
Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca de Lima Souza, in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore

INTERVENUTA

OGGETTO: azione revocatoria

CONCLUSIONI

all'udienza del 6 luglio 2022, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 221 comma 4 d.l. n. 34\2020 come successivamente sostituito e prorogato, le parti hanno così concluso

parte attrice: come da citazione

per parte convenuta “Voglia il Tribunale adito, respinte ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

In via preliminare:

- dichiarare improcedibile e/o inammissibile la domanda di revocatoria per la mancanza dei presupposti costitutivi dell'azione per i motivi di cui in narrativa, ossia per la mancata allegazione della sussistenza dell'eventus damni;

Nel merito:

- Respingere le domande di parte attrice perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto
- Condannare parte attrice alla rifusione delle spese e competenze di causa, nonché al ristoro del danno per lite temeraria ex art. 96 I e III comma cpc.

-In via istruttoria: nell'ipotesi in cui la perizia di stima fosse oggetto di contestazione, si chiede ammettersi CTU avente ad oggetto la stima del patrimonio immobiliare facente capo al signor ^{Co} a far tempo dal 2015 ossia alla data di costituzione del fondo e/o del presumibile valore di realizzo.

Con ogni riserva di meglio e più approfonditamente articolare le istanze istruttorie nei termini di rito e con vittoria di spese.”

Parte intervenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione ed istanza,

- revocare e dichiarare inefficace ed inopponibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., nei confronti della [...]

Parte_1 con sede in Pt_1, Piazza Salimbeni n. 3, c.f. e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena P.IVA_4 , Gruppo IVA ^{Contr} – partita Iva P.IVA_1 , per quest'atto rappresentata da Parte_2 l'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato il 11.6.2015 ai rogiti del Notaio Avv. Dario Cortucci di Milano, rep. n. 38.756, racc. n. 16.031, annotato a margine dell'atto di matrimonio il 7.1.2016, trascritto il 12.6.2015 presso la Org_1 di Milano 1 ai nn. 31844 reg. gen., 22460 reg. part., con cui i Sigg.ri CP_1 , nato a Napoli il 15.11.1970, c.f. C.F._1 , residente a Milano, Via Enrico Besana n. 2, e CP_2 nata a Milano il 9.3.1969, c.f. C.F._2 , residente a Milano, Via Enrico Besana n. 2, hanno costituito in fondo patrimoniale il diritto di piena proprietà facente capo al Sig. CP_1 delle seguenti unità immobiliari:

“La piena proprietà di quanto di seguito descritto, costituente porzione dell'edificio condominiale sito in Comune di Milano, Via Enrico Besana n. 2, e precisamente:

- appartamento, posto al primo piano, composto da ingresso, corridoio, cucina, soggiorno, due camere, due bagni, tre ripostigli e un balcone, con annesso un vano di solaio al quinto piano, confinanti rispettivamente,
- l'appartamento, con: vano scala e pianerottolo comuni, appartamento di proprietà di terzi, affaccio su Via Besana, fabbricato alla particella 158 e affaccio su cortile comune;
- il vano di solaio, con: corridoio comune, solaio di proprietà di terzi, Via Besana e altro solaio di proprietà di terzi.

Detti beni risultano censiti nel Catasto dei Fabbricati dello stesso Comune come segue:

- foglio 439, particella 156, subalterno 704 (settecentoquattro), Via Enrico Besana n. 2, piano 1, z.c. 1, categoria A/2, classe 5, vani 7,5, con rendita catastale di Euro 2.440,26 (l'appartamento);

- foglio 439, particella 156, subalterno 23 (ventitré), Via Enrico Besana n. 2, piano 5, z.c. 2, categoria C/2, classe 8, consistenza mq 19, con rendita catastale di Euro 56,91 (il solaio)";

- in ogni caso ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di annotare l'emananda sentenza a margine della nota di trascrizione dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, nonché ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei convenuti e, comunque, disporre ogni trascrizione, annotazione e voltura conseguente all'accoglimento delle domande presso gli uffici che si riterranno di giustizia; - con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa."

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La **Parte_1** ha convenuto in giudizio **CP_1** e **CP_2** chiedendo di dichiarare l'inefficacia e inopponibilità, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della Banca, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato in data 11 giugno 2015, con cui i convenuti hanno costituito in fondo patrimoniale il diritto di piena proprietà facente capo a **CP_1** di un immobile sito in Milano, via Enrico Besana n. 2, nonché di ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di trascrizione dell'atto costitutivo del Fondo e all'ufficiale di Stato civile l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.

A tal fine la società attrice ha sostenuto che:

- la banca è creditrice di **CP_1** quale garante della società **Org_2** dichiarata fallita, della somma di euro 619.748,28 in virtù della fideiussione rilasciata dal convenuto in data 10.02.1992 e della sua estensione rilasciata in data 21.07.1994;
- la banca è creditrice della società **Org_2** della maggior somma di euro 17.416.668,44;
- **CP_1** e **CP_2** hanno contratto matrimonio in data 6.09.2003 in regime patrimoniale di separazione dei beni;
- i coniugi, con l'atto stipulato in data 11.06.2015, hanno costituito in fondo patrimoniale il diritto di piena proprietà del signor **Co** su un'unità immobiliare sita nel Comune di Milano, costituita da un appartamento con annesso vano solaio;
- con tale atto **CP_1** ha sottratto questi beni alla garanzia patrimoniale generica di cui all' art. 2740 c.c.

La banca attrice ha quindi esercitato l'azione revocatoria evidenziando la sussistenza dei relativi presupposti e in particolare:

- l'esistenza del credito, sorto con la sottoscrizione dell'atto di garanzia, tenuto conto della lata nozione di credito sottesa all'art. 2901 c.c.;
- l'*eventus damni*, atteso che le unità immobiliari site a Milano costituivano gli unici beni sui quali il creditore avrebbe potuto fare affidamento per la tutela del proprio credito;
- la *scientia damni* del debitore, intesa quale mera consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, suscettibile di prova anche mediate presunzioni, rappresentate, tra l'altro, dal fatto che il fondo era stato costituito in concomitanza con l'aumento dell'indebitamento della **Org_2** peraltro a distanza di circa dodici anni dal matrimonio dei convenuti;
- l'irrilevanza della prova della mala fede del terzo, trattandosi di atto di disposizione a titolo gratuito.

1.2. Si sono costituiti in giudizio **CP_1** e **CP_2** contestando la domanda di parte attrice e ritenendo insussistenti i presupposti dell'azione revocatoria in quanto:

- il signor **Co** ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca sulla base delle medesime garanzie poste a fondamento della presente azione - contestando l'esistenza del credito della banca alla luce dell'invocata nullità di alcune clausole dell'atto di garanzia per violazione dell'art. 2 l. n. 287\1990 e della conseguente decadenza della garanzia fideiussoria – e in quella sede il giudice ha ritenuto fondate le eccezioni, sospendendo l'esecutività del decreto ingiuntivo;
- in merito all'*eventus damni*, il patrimonio residuo del signor **Co** all'epoca della costituzione del fondo patrimoniale – costituito da numerosi box, negozi, depositi e terreni siti a Napoli, di valore superiore al milione di euro - era ampiamente sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie della banca;
- infine, non era configurabile alcuna consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, atteso che tutte le circostanze allegate dalla banca ai fini della prova della sussistenza della *scientia damni* non corrispondevano a verità;
- ai fini della valutazione delle possibilità della banca di soddisfare il proprio credito bisognava inoltre considerare l'ulteriore patrimonio dei confideiussori e, in particolare, l'ingente patrimonio del fratello del convenuto, **CP_6**.

I convenuti hanno quindi dedotto l'infondatezza della domanda proposta dalla banca, chiedendo anche la sua condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in considerazione della temerarietà dell'azione.

1.3. Con comparsa depositata in data 10 maggio 2022, è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la società **Controparte_3** quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla **Parte_1**, di cui ha chiesto l'estromissione.

1.4. Nel corso del giudizio sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni senza svolgimento di attività istruttoria. All'udienza del 6 luglio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2. In via pregiudiziale, quanto all'intervento della società **Controparte_3** si osserva che la stessa ha provato la successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. nel diritto controverso, per effetto della cessione di crediti *pro soluto* ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") stipulato in data 3 maggio 2022, con avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 18-6-2022, allegato alla comparsa conclusionale.

In caso di successione a titolo particolare, l'articolo 111 c.p.c. prevede che il giudizio prosegua tra le parti originarie ma è in facoltà del successore intervenire nel giudizio. In tal caso, salvo il caso di estromissione dell'originario titolare del diritto che, tuttavia, presuppone l'adozione del relativo provvedimento e il consenso delle altre parti del giudizio, tra il dante causa e l'avente causa si realizza un'ipotesi di litisconsorzio necessario (sul punto, v. Cass. 22 ottobre 2009, n. 22424; Cass., sez. Un., 9.03.1999, n. 1918). In questa prospettiva, si è affermato che *"Ogni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 cod. proc. civ. e non nell'art. 105 cod. proc. civ., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile in sede esecutiva"* (Cass. 13 luglio 2007 n. 15674).

2.2. Sempre in via preliminare, va rigettata la richiesta di estromissione dal presente giudizio formulata dalla società intervenuta, in assenza del necessario consenso sia della società attrice sia dei convenuti. L'estromissione presuppone infatti il consenso di tutte le parti del giudizio e tale presupposto è insussistente nel caso di specie.

2.3. Ancora in via preliminare, vanno rigettate le istanze avanzate dalla parte attrice e da quella intervenuta nelle memorie di replica e aventi ad oggetto la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di quello avente ad oggetto l'accertamento del credito vantato dalla banca **Contr** (giudizio pendente dinanzi a questo Tribunale, sezione XIV, G.U. dott. Marangoni, recante R.G. n. 29601/2018).

Anzitutto, trattandosi di cause pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, l'istituto applicabile non sarebbe quello della sospensione bensì quello della riunione dei giudizi, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., concretamente non applicabile in considerazione del diverso stato dei due giudizi.

In ogni caso, ad avviso di questo giudice, tra le due cause non è ravvisabile il nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico che giustifica la sospensione, trattandosi unicamente di una pregiudizialità in senso meramente logico, non essendo configurabile il rischio di un conflitto tra giudicati che integra la *ratio* dell'istituto della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.

Peraltro, va evidenziato come l'azione revocatoria ordinaria assolva ad una funzione conservativa, ricostruendo la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall'atto di disposizione da questi posto in essere; tale azione, pertanto, in caso di esito

vittorioso, non travolge l'atto impugnato, con conseguente effetto restitutorio o recuperatorio del bene al patrimonio del debitore, ma ha l'effetto tipico di determinare l'inefficacia dell'atto stesso nei confronti del solo creditore, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l'azione esecutiva qualora il proprio credito - nel presupposto che sia stata accertata l'esistenza del credito - rimanga insoddisfatto (v. Cass., 14 giugno 2007 n. 13972). Tali considerazioni giustificano il consolidato orientamento secondo cui, in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva di una mera ragione o aspettativa di credito (tra le altre, Cass., Ordinanza 19 febbraio 2020 n. 4212)

3. Tanto premesso, la domanda proposta dalla banca e successivamente da **Controparte_3** quale cessionaria del credito, è fondata.

3.1. Deve anzitutto ribadirsi come, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria, rilevi una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (così, Cass., ordinanza, 19 febbraio 2020 n. 4212; anche Cass., Ordinanza 22 febbraio 2022 n. 5746; Cass., 15 novembre 2016 n. 23208; Cass., 22 marzo 2016 n. 5619; Cass., 9 febbraio 2012 n. 1893).

In una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, la Suprema Corte ha affermato che *“L'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 cod. civ.. Nell'ambito della nozione lata di credito accolta dalla norma citata, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito - in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori - deve considerarsi ricompresa la fideiussione”* (Cass., 7 ottobre 2008 n. 24757).

In questa prospettiva, si ritiene sufficiente, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria da parte della banca **Parte_1** nei confronti degli odierni convenuti, l'esistenza della garanzia rilasciata in favore della società **Org_2** pacificamente sottoscritta da **CP_1** in data 10 febbraio 1992 nonché dell'atto di estensione del 27 gennaio 1994 (doc. 2 e 3 di parte attrice), reputandosi del tutto irrilevante che l'accertamento del credito sia attualmente oggetto di un giudizio, proprio alla luce della nozione lata di credito rilevante ai sensi dell'art. 2901 c.c., comprensiva anche dei crediti eventuali.

Ne consegue che non influiscono in alcun modo sul presente giudizio tutti i rilievi formulati dai convenuti in merito allo stato del giudizio di opposizione proposto da **CP_1** avverso il decreto ingiuntivo n.

8865/2018 emesso in favore della **Parte_1** in considerazione della funzione esclusivamente conservativa dell'azione revocatoria.

3.2. Per quanto concerne la configurabilità dell'*eventus damni*, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento del tutto consolidato, ha evidenziato come sia sufficiente, per integrare il profilo oggettivo dell'azione revocatoria, che l'atto di disposizione abbia reso meno agevole e più difficile la soddisfazione del credito per il caso di inadempimento.

E' stato così affermato come in tema di revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo dell'*eventus damni*, il cui onere probatorio grava sul creditore, non è necessario che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata *ex ante*, con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio (Cass., 1 agosto 2007 n. 16986; nello stesso senso, Cass., ordinanza 18 giugno 2019 n. 16221; Cass., 3 dicembre 2020 n. 27625). A tal fine, l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche; per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (così, Cass., 4 luglio 2006 n. 15265).

Applicando questi principi al caso di specie, si osserva come il convenuto abbia sostenuto di avere un patrimonio residuo ampio, rappresentato da molteplici box, negozi e terreni siti a Napoli di valore complessivamente superiore al credito vantato dalla **CP_7**

[...] è pacifico e comunque desumibile dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta dai convenuti in merito alla consistenza del patrimonio di **CP_1** (cfr. comparsa di costituzione pp. 5 e ss.) che alcuno dei beni che si trovano a Napoli, singolarmente considerato, sia sufficiente a garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie, diversamente dall'unità immobiliare sita in Milano, costituita in fondo patrimoniale, senza considerare che le unità immobiliari site nel Comune di Napoli sono in parte in comproprietà o caratterizzate da diversi tipi di diritti reali.

Questa considerazione induce ad affermare che l'atto di disposizione rappresentato dalla costituzione del fondo patrimoniale in relazione all'immobile sito in Milano ha reso più difficile la soddisfazione del credito in quanto, a fronte dell'unica eventuale azione esecutiva relativa a tale immobile, il creditore dovrebbe agire in relazione a diverse unità immobiliari site a Napoli, instaurando plurimi procedimenti esecutivi, con aggravio di costi, determinati, ad esempio, dalle più complesse attività relative alla stima, alla custodia e alla vendita dei beni.

Dai rilievi che precedono circa la configurabilità di una variazione peggiorativa del patrimonio del garante, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, discende anche la superfluità dell'espletamento di una consulenza tecnica avente ad oggetto il valore complessivo del patrimonio residuo di **CP_1**

3.3. Infine, per quanto concerne il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, la giurisprudenza ha evidenziato che l'unica condizione per il suo esercizio, quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito (come nel caso di specie in cui la costituzione del fondo risale all'anno 2015 mentre la garanzia è stata rilasciata negli anni 1992 e 1994), è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass., Ordinanza 18 giugno 2019 n. 16221). Ancora, è stato affermato come, in tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all'assunzione del debito, sia sufficiente, ai fini della cd. *scientia damni*, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (così, Cass., 30 giugno 2015 n. 11343).

Nel caso di specie, ai fini della configurabilità di tale presupposto rilevano le seguenti circostanze: il fondo patrimoniale è stato costituito nel 2015, a distanza di oltre dieci anni dal matrimonio dei convenuti (avvenuto nel 2003) e di diversi anni dalla nascita dei figli (risalente agli anni 2005 e 2009); l'atto dispositivo è stato stipulato in epoca successiva all'insorgenza del credito (coincidente con il rilascio della garanzia - cfr. tra le altre, Cass., ordinanza, 28 febbraio 2019 n. 5810); il garante era anche socio della società **Org_2** e, quindi, era a conoscenza o avrebbe dovuto conoscere lo stato di indebitamento della società; la società debitrice nel corso dell'anno 2015 era già fortemente indebitata, tanto che soltanto due anni dopo (con sentenza del 6 ottobre 2017) è stata dichiarata fallita. Tali considerazioni inducono a ritenere che il signor **CP_1** avendo rilasciato una fideiussione in favore della **Org_2** di cui era socio, era consapevole sia della propria esposizione debitoria nei confronti della **Parte_1** (esposizione eventuale derivante dalla sola sottoscrizione della garanzia) sia, nel momento in cui ha costituito il fondo patrimoniale, del potenziale pregiudizio che quell'atto poteva arrecare alle ragioni creditorie della banca, modificando sotto il profilo quantitativo e qualitativo, il patrimonio sul quale la banca avrebbe potuto soddisfarsi.

Quanto alla consapevolezza della signora **CP_2** vertendosi in un'ipotesi di revocatoria di atto a titolo gratuito, qual è il fondo patrimoniale, è irrilevante la sussistenza o meno di tale consapevolezza, che non integra un presupposto dell'azione.

In conclusione, deve essere dichiarata l'inefficacia relativa, rispetto alla banca e alla società cessionaria del credito intervenuta, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato in data 11.06.2015 ai rogiti del Notaio Avv. Dario Cortucci di Milano, rep. n. 38.756, racc. n. 16.031, annotato a margine dell'atto di matrimonio il 7.01.2016, trascritto il 12.06.2015 presso la CC.RR.II. di Milano 1 ai nn. 31844 reg. gen, 22460 reg. part.

La presente sentenza costituisce titolo per l'annotazione a margine alla trascrizione dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 2655 c.c. nonché dell'atto di matrimonio tra i convenuti, annotazione che dovrà essere richiesta ed eseguita a cura della parte interessata.

Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione e domanda – ivi compresa la domanda proposta dai convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. - rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 37\2018 (considerata l'inapplicabilità del d.m. n. 147\2022 alla luce dell'esaurimento di ogni attività difensiva in data antecedente alla sua entrata in vigore), tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento alla limitata attività svolta nella fase istruttoria, consistita unicamente nel deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.).

Precisamente, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda (che comporta l'applicazione dello scaglione tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00), le spese vanno liquidate in complessivi euro 8.000,00, come di seguito specificate: Fase di studio, valore medio € 2.552,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio € 1.620,00, Fase istruttoria e di trattazione, valore minimo: € 1701,00; Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00.

Quanto al rapporto processuale tra i convenuti e la società intervenuta si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. in quanto la società **CP_8** [...] è intervenuta nel processo, ai sensi dell'art.111 c.p.c., nella fase conclusiva del giudizio, limitandosi ad aderire integralmente alle difese già svolte dalla società attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **Parte_1** rappresentata da **Parte_2** contro **CP_1** e **CP_2** e con l'intervento di **Controparte_3** così provvede:

a. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti della **Parte_1** [...] e del cessionario del credito intervenuto, **Controparte_3** dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato in data 11.6.2015 ai rogiti del Notaio Avv. Dario Cortucci di Milano, rep. n.

38.756, racc. n. 16.031, annotato a margine dell'atto di matrimonio il 7.1.2016, trascritto il 12.6.2015 presso la CC.RR.II. di Milano 1 ai nn. 31844 reg. gen., 22460 reg. part., con cui i signori **CP_1**, nato a Napoli il 15.11.1970, c.f. **C.F._1**, residente a Milano, Via Enrico Besana n. 2, e **CP_2** [...] nata a Milano il 9.3.1969, c.f. **C.F._2**, residente a Milano, Via Enrico Besana n. 2, hanno costituito in fondo patrimoniale il diritto di piena proprietà facente capo al signor **CP_1** delle seguenti unità immobiliari:

“La piena proprietà di quanto di seguito descritto, costituente porzione dell'edificio condominiale sito in Comune di Milano, Via Enrico Besana n. 2, e precisamente:

- appartamento, posto al primo piano, composto da ingresso, corridoio, cucina, soggiorno, due camere, due bagni, tre ripostigli e un balcone, con annesso un vano di solaio al quinto piano, confinanti rispettivamente,*
- l'appartamento, con: vano scala e pianerottolo comuni, appartamento di proprietà di terzi, affaccio su Via Besana, fabbricato alla particella 158 e affaccio su cortile comune;*
- il vano di solaio, con: corridoio comune, solaio di proprietà di terzi, Via Besana e altro solaio di proprietà di terzi.*

Detti beni risultano censiti nel Catasto dei Fabbricati dello stesso Comune come segue:

- foglio 439, particella 156, subalterno 704 (settecentoquattro), Via Enrico Besana n. 2, piano 1, z.c. 1, categoria A/2, classe 5, vani 7,5, con rendita catastale di Euro 2.440,26 (l'appartamento);*
- foglio 439, particella 156, subalterno 23 (ventitré), Via Enrico Besana n. 2, piano 5, z.c. 2, categoria C/2, classe 8, consistenza mq 19, con rendita catastale di Euro 56,91 (il solaio)”;*

b. condanna **CP_1** e **CP_2** al pagamento, in favore di **Parte_1** delle spese processuali che liquida nella somma di euro 545,00 per spese ed euro 8.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;

c. compensa integralmente le spese tra i convenuti e la società intervenuta **Controparte_3**

Così deciso a Milano, in data 28 ottobre 2022

Il giudice
Ada Favarolo